ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ОБРАЗЕЦ

Резюме и задачи анализа

Перед вами пример разделов будущего отчёта. Фактические сведения о должнике и выводы заполняются после проверки документов и источников.

01. Исходная ситуация

Кредитор: [наименование]
Должник: [наименование, ИНН]
Основание долга: [договор и подтверждающие документы]
Сумма задолженности: [по документам кредитора]

02. Главные вопросы

Есть ли подтверждённое обязательство? Есть ли имущество и денежные средства для исполнения? Какой способ взыскания соответствует обстоятельствам дела?

03. Итоговая оценка

Возможность и вероятность взыскания, выявленные ограничения, рекомендуемый маршрут и документы для следующего шага.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ОБРАЗЕЦ

Активы и обязательства

01. Имущество должника

Недвижимость, транспорт и иное имущество. Для каждого обнаруженного актива фиксируются источник, дата проверки, доступные сведения и ограничения.

02. Счета и ограничения

Сведения о блокировках счетов и имеющихся обязательствах. Отдельно отмечаются данные, которые требуют дополнительного подтверждения.

03. Исполнительные производства

Перечень производств, суммы требований, состояние исполнения и сведения об оконченных производствах. Оценка конкуренции с другими взыскателями.

Состав строки проверки

Объект проверки → источник → дата → установленный факт → значение для взыскания → следующий шаг.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ОБРАЗЕЦ

Судебные дела и риски

01. Судебные споры

Дела с участием должника: предмет спора, цена требований, стадия и результат. Выявление других кредиторов и повторяющихся обстоятельств.

02. Банкротство и ликвидация

Проверка статуса должника, опубликованных сообщений и признаков процедур, влияющих на порядок и сроки предъявления требований.

03. Правовая позиция

Договор, первичные документы, переписка, сроки оплаты, соблюдение претензионного порядка и исковая давность. Перечень недостающих доказательств.

Карта рисков

Каждый риск связывается с подтверждающим источником, возможными последствиями и действием, которое необходимо предпринять.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ОБРАЗЕЦ

Стратегия взыскания

01. Рекомендуемый маршрут

Досудебная претензия → исковое заявление → судебный процесс → решение → исполнительный документ → исполнение.

02. Задачи по этапам

Для каждого этапа: необходимый комплект документов, ответственное действие, контрольная точка, предполагаемые расходы и условия перехода к следующему шагу.

03. Требования к должнику

Основной долг, неустойка и судебные расходы рассматриваются с учётом представленных документов и обстоятельств дела.

04. Решение кредитора

По результатам анализа выбирается дальнейшее действие: предъявить требования, дополнить доказательства или пересмотреть стратегию взыскания.